Signature Not Verified
Assinado por MAURICIO GENTIL MONTEIRO em 24/10/2012 11:34:01.969 -0200

ADVOCACIA OPERÁRIA
Defendendo uma sociedade justa e igualitária

CEZAR BRITTO
NILTON RAMOS INHAQUITE
ROSA HELENA BRITTO A.ANDRADE
HENRI CLAY ANDRADE
MEIRIVONE FERREIRA DE ARAGÃO
LANA LARA G. DE SOUZA RAMOS
LUCAS MENDONÇA RIOS
ROBERTA GOIS DE A. MENDONÇA
PHILIPE BRITTO REZENDE
JOSÉ CARVALHO JUNIOR
CHARLES ROBERT S. DONALD
MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO
FERNANDA SOUSA VIEIRA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, entidade civil de caráter sindical, CNPJ 00579136/0001-06, Registro Sindical no MTB Livro 2 Folha 124, por seu Presidente, vem, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado infra-assinado, com instrumento procuratório específico incluso e endereço para intimações no SDS, Edifício Venâncio III, Salas 101/1-6, Brasília/DF, CEP 70393-902 com base no art. 103, inciso IX e art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal e no art. 2º, inciso IX da Lei nº 9.868/99, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

em face de: a) **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE**, por intermédio de seu Presidente, com endereço para comunicações na Avenida Ivo do Prado, s/n, Palácio Governador João Alves Filho, Centro, Aracaju/SE; b) **GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE**, com endereço para comunicações na Avenida Adélia Franco, nº 3305, Grageru, Aracaju/SE; todos órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração da **Lei Complementar Estadual nº 213, de 22/12/2011, publicada no Diário Oficial do Estado em 26/12/2011**, e que *"reestrutura o quadro permanente dos profissionais do magistério público estadual de que trata a Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001, e dá outras providências"*, pelos seguintes fundamentos:

Rua Dom José Tomaz, nº 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br

1. DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS

A Lei Complementar Estadual nº 213/2011 *"reestrutura o quadro permanente dos profissionais do magistério público estadual de que trata a Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001, e dá outras providências"*. Eis o seu teor integral:

> **Art. 1º Fica extinto o Nível I do Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério Público Estadual, de que trata o inciso I do art. 13 da Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001.**
> **§ 1º Com a extinção do Nível I de que trata o caput deste artigo, os até então Níveis II, III, IV e V, componentes do Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério Público Estadual, passam a corresponder aos Níveis 1, 2, 3 e 4, respectivamente, do Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério Público Estadual, cujo valor de vencimento básico passa a ser o constante na Tabela I do Anexo Único desta Lei Complementar, mantida a progressão entre Letras nas Classes.**
> **§ 2º Fica criado um Quadro Permanente em extinção dos Profissionais do Magistério Público Estadual, composto dos Profissionais do Magistério Público Estadual que até então integravam o Nível I, extinto por esta Lei Complementar, cujo valor de vencimento básico passa a ser o constante na Tabela II do Anexo Único desta Lei Complementar, mantida a progressão entre Letras nas Classes.**
> **§ 3º Aplica-se aos Profissionais do Magistério Público Estadual, integrantes do Quadro Permanente em extinção de que trata o § 2º deste artigo, o disposto no inciso II do art. 18 da Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001.**
>
> **Art. 2º As referências aos Níveis I, II, III, IV e V do Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério Público Estadual, até então constantes da Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001, passam a ser aplicadas, respectivamente, com observância das modificações instituídas por esta Lei Complementar.**
>
> **Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.**
>
> **Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os arts. 28 e 47 da Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001.**

Rua Dom José Tomaz, nº 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br

Ao extinguir o nível médio, na modalidade normal, como formação mínima para o ingresso na carreira do magistério estadual, a Lei Complementar Estadual n° 213 invade competência legislativa constitucionalmente reservada à União. Isso porque compete privativamente à União legislar sobre *"condições para o exercício de profissões"* (Art. 22, inciso XVI) e sobre *"diretrizes e bases da educação nacional"* (Art. 22, inciso XXIV), tudo conforme será demonstrado a seguir.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CNTE (ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL) E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação é entidade civil de caráter sindical, sem fins lucrativos, integrada por trabalhadores em educação (professores, funcionários da educação e pedagogos/especialistas) ativos e aposentados, efetivos ou contratados, desde que vinculados às redes públicas estaduais e/ou municipais de educação básica de todo o Brasil (conforme Art. 1° de seu Estatuto, em anexo). Dentre as suas finalidades estatutárias, encontra-se a de congregar trabalhadores em educação em nível nacional, por meio de entidades a ela filiadas, com **objetivo de defesa dos interesses da categoria, da educação** e do País (Art. 2°, "a" do seu Estatuto).

Nessa condição, a CNTE se enquadra no conceito de **entidade de classe de âmbito nacional**, nos termos do Art. 103, inciso IX da Constituição Federal e nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte.

Isso porque já superada a antiga jurisprudência da Corte segundo a qual "associações de associações" não se enquadrariam no conceito de entidade de classe. Cite-se trecho do acórdão na ADI 3.153-AgR:

Rua Dom José Tomaz, n° 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br

CEZAR BRITTO
NILTON RAMOS INHAQUITE
ROSA HELENA BRITTO A. ANDRADE
HENRI CLAY ANDRADE
MEIRIVONE FERREIRA DE ARAGÃO
LANA LARA G. DE SOUZA RAMOS
LUCAS MENDONÇA RIOS
ROBERTA GOIS DE A. MENDONÇA
PHILIPE BRITTO REZENDE
JOSÉ CARVALHO JUNIOR
CHARLES ROBERT S. DONALD
MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO
FERNANDA SOUSA VIEIRA

> **O conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo institucional classista, pouco importando que a eles diretamente se filiem os membros da respectiva categoria social ou agremiações que os congreguem, com a mesma finalidade, em âmbito territorial mais restrito. É entidade de classe de âmbito nacional – como tal legitimada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX) – aquela na qual se congregam associações regionais correspondentes a cada unidade da Federação, a fim de perseguirem, em todo o País, o mesmo objetivo institucional de defesa dos interesses de uma determinada classe. Nesse sentido, altera o Supremo Tribunal sua jurisprudência, de modo a admitir a legitimação das 'associações de associações de classe', de âmbito nacional, para a ação direta de inconstitucionalidade. (grifou-se) (ADI 3.153-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgamento em 12/08/2004, publicado no DJ em 09/09/2005).**

Pois bem, nos termos de sua composição e organização estatutária, conforme supra apontado, a CNTE congrega trabalhadores em educação em todo o país, é estruturada nacionalmente, pois integrada por diversos sindicatos de trabalhadores em educação básica de redes estaduais e municipais de todo o Brasil, e tem, dentre as suas finalidades institucionais, a defesa dos interesses da classe desses profissionais. Ou seja, a CNTE atende ao que a atual jurisprudência da Corte exige para perfeita configuração como **"entidade de classe de âmbito nacional"** e, portanto, legitimada à propositura de ação direta de inconstitucionalidade.

A pertinência temática é evidente. A Lei Complementar n° 213/2001 do Estado de Sergipe, ora impugnada, trata do tema **educação** (reestrutura quadro do magistério público da rede oficial de ensino do Estado de Sergipe e dispõe sobre condições para o exercício da função docente na rede estadual naquela unidade da federação). E a CNTE é entidade de classe de âmbito nacional que possui as finalidades institucionais de: defesa dos interesses da categoria dos trabalhadores **em educação** (Art. 2°, "a", do seu Estatuto); buscar soluções para os problemas dos trabalhadores **em educação**, tendo em vista sua dignidade e valorização profissional, no interesse da **educação** (Art. 2°, "b", do seu Estatuto); examinar e propor soluções sobre os problemas da educação no País e sobre a formação e a qualidade de desempenho dos trabalhadores em **educação** (Art. 2°, "g", do seu Estatuto).

Rua Dom José Tomaz, n° 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br

A **relação de pertinência** entre o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade (**educação**) e a atividade de representação da CNTE (**educação**) é, portanto, cristalina.

Essa atuação da CNTE em defesa dos interesses dos trabalhadores em educação de todo o país e da própria educação já é conhecida pela Corte. Cite-se um exemplo dentre tantos: atuou a CNTE, na condição de *amicus curiae*, na ADI n° 4167, ocasião em que se manifestou em defesa da constitucionalidade da Lei n° 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Tudo isso posto, resta devidamente demonstrada a legitimidade ativa da CNTE para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade, na qual pede a essa Suprema Corte a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 213/2011 do Estado de Sergipe.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 213/2011 DO ESTADO DE SERGIPE

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou e o Governador do Estado sancionou a lei complementar estadual n° 213, que *"reestrutura o quadro permanente dos profissionais do magistério público estadual de que trata a Lei Complementar n° 61, de 16 de julho de 2001, e dá outras providências"*. Na data de 26/12/2011, a Lei Complementar n° 213 foi publicada no Diário Oficial. Ela determina, em seu Art. 1°, a extinção do nível I do Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério Público Estadual. Realoca os demais níveis da carreira do magistério, antes II, III, IV e V para I, II, III e IV (Art. 1°, § 1°). Determina, ainda, a criação de um quadro permanente do magistério estadual em extinção, composto pelos profissionais que até então integravam o antigo nível I (Art. 1°, § 2°).

Rua Dom José Tomaz, n° 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br

CEZAR BRITTO
NILTON RAMOS INHAQUITE
ROSA HELENA BRITTO A.ANDRADE
HENRI CLAY ANDRADE
MEIRIVONE FERREIRA DE ARAGÃO
LANA IARA G. DE SOUZA RAMOS
LUCAS MENDONÇA RIOS
ROBERTA GOIS DE A. MENDONÇA
PHILIPE BRITTO REZENDE
JOSÉ CARVALHO JUNIOR
CHARLES ROBERT S. DONALD
MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO
FERNANDA SOUSA VIEIRA

A estrutura legal da carreira do magistério público do Estado de Sergipe, nos termos da Lei Complementar n° 61/2001, previa que o nível inicial da carreira era o nível I, no qual a formação exigida era a formação em *"nível médio, na modalidade normal"*. Para os demais níveis, as formações exigidas eram habilitação específica obtida em curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena, pós-graduação *"lato sensu"*, mestrado e doutorado.

Nesses termos, a habilitação mínima para o exercício da profissão de professor, na rede pública estadual, era a formação em *"nível médio, na modalidade normal"*. Previsão legal que não se contrapunha ao que estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96). Com efeito, dispõe muito claramente a LDB, em seu Art. 62: **"A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal"** (grifou-se).

Com a extinção do antigo nível I na carreira do magistério público estadual, professores com formação em nível médio, na modalidade normal, não mais poderão vir a integrar os quadros docentes da rede oficial de ensino do Estado de Sergipe. E é exatamente nesse ponto que reside a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual n° 213. É que, ao extinguir o nível médio, na modalidade normal, como formação mínima para o ingresso na carreira do magistério estadual, a Lei Complementar n° 213 invade competência legislativa constitucionalmente reservada à União. Isso porque compete privativamente à União legislar sobre *"condições para o exercício de profissões"* (Art. 22, inciso XVI) e sobre *"diretrizes e bases da educação nacional"* (Art. 22, inciso XXIV).

Rua Dom José Tomaz, n° 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br

A competência legislativa dos Estados, em tema de educação, nos termos da Constituição, é a de elaborar normas específicas. Com efeito, legislar sobre educação é matéria de competência concorrente de União, Estados e Distrito Federal (Art. 24, inciso IX); e, em tema de competências legislativas concorrentes, a União deve se limitar à elaboração de normas gerais (Art. 24, § 1°), cabendo aos Estados exercer a competência suplementar (Art. 24, § 2°), ou seja, elaborar as normas específicas.

Não cabe aos Estados, portanto, legislar sobre o requisito mínimo para o exercício da profissão de professor, mesmo da sua rede pública, pois isso é tarefa constitucionalmente reservada à União, que dela já se desincumbiu, elaborando a Lei n° 9.394/96 (LDB), acima citada.

Esse modo de ver as coisas não faz tábula rasa da autonomia dos Estados para dispor, por suas leis, sobre a organização da carreira de seus servidores públicos. Os Estados preservam essa autonomia, mas não podem impor condicionantes para o exercício profissional (tarefa reservada à União), nem disciplinar, por lei estadual, o requisito mínimo para o exercício de função docente na educação básica.

Há um precedente desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que bem se aplica ao raciocínio que aqui se desenvolve. É o julgamento da ADI n° 1.399-8, proposta pelo Governador do Estado de São Paulo em face de lei daquela unidade da federação que determinou que o ensino de educação artística, mesmo nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, fosse ministrado por professor especialista. A ação foi julgada procedente. Confira-se a ementa:

> **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 9164/95. ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. ENSINO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA. FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.**

Rua Dom José Tomaz, n° 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br

CEZAR BRITTO
NILTON RAMOS INHAQUITE
ROSA HELENA BRITTO ALANDRADE
HENRI CLAY ANDRADE
MEIRIVONE FERREIRA DE ARAGÃO
LANA LARA G. DE SOUZA RAMOS
LUCAS MENDONÇA RIOS
ROBERTA GOIS DE A. MENDONÇA
PHILIPE BRITTO REZENDE
JOSÉ CARVALHO JUNIOR
CHARLES ROBERT S. DONALD
MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO
FERNANDA SOUSA VIEIRA

> **1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Iniciativa. Constituição Federal, artigo 22, XXIV. Competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 2. Legislação estadual. Magistério. Educação artística. Formação específica. Exigência não contida na Lei Federal 9394/96. Questão afeta à legalidade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.**

O Relator, Eminente Ministro Maurício Corrêa, frisou que essa previsão legal invadia competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional:

> **Está claro, portanto, que a norma impugnada, ao prescrever que o ensino de educação artística nas escolas públicas estaduais de 1º e 2º graus 'deverá ser ministrado por professor com formação específica', extrapolou a competência do Estado-membro, não simplesmente porque foi além do disposto na lei federal, mas por ter regulamentado matéria reservada à União.**
> **(...)**
> **(...) ressai claro que os requisitos para o exercício do magistério está inserido no conceito de diretrizes e bases da educação nacional, tema reservado à legislação federal."** (grifou-se).

Substituam-se as referências à lei estadual paulista pela Lei Complementar nº 213 do Estado de Sergipe; substituam-se também as referências à exigência de que o ensino de educação artística seja ministrado por professor com formação específica pela exigência de que a habilitação mínima para exercício de função docente na educação básica, mesmo nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, se dê em nível superior, inadmitida a formação em nível médio na modalidade normal; a conclusão será a mesma à qual chegou o STF no caso citado: **inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 213/2011, do Estado de Sergipe, por invasão da competência constitucional da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional**.

Rua Dom José Tomaz, nº 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br

3. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação requer:

a) a notificação do Exmo. Sr. Governador do Estado de Sergipe e da Exmª Srª Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração da lei questionada, manifestem-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei nº 9.868/99;

b) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 3º;

c) a notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República, para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Carta Política;

d) a procedência do pedido, para que seja **declarada a inconstitucionalidade** integral da **Lei Complementar nº 213/2011, do Estado de Sergipe**.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo.

Nesses termos, pede deferimento.

Aracaju/SE, 22 de outubro de 2012.

Henri Clay Santos Andrade
OAB/SE nº 2.000

Mauricio Gentil Monteiro
OAB/SE nº 2.435

Rua Dom José Tomaz, nº 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br

CEZAR BRITTO
NILTON RAMOS INHAQUITE
ROSA HELENA BRITTO A.ANDRADE
HENRI CLAY ANDRADE
MEIRIVONE FERREIRA DE ARAGÃO
LANA LARA G. DE SOUZA RAMOS
LUCAS MENDONÇA RIOS
ROBERTA GOIS DE A. MENDONÇA
PHILIPE BRITTO REZENDE
JOSÉ CARVALHO JUNIOR
CHARLES ROBERT S. DONALD
MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO
FERNANDA SOUSA VIEIRA

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

- DOCUMENTO 01 – Ata de Eleição e Posse da Diretoria da CNTE;

- DOCUMENTO 02 – Estatuto da CNTE;

- DOCUMENTO 03 – Extrato da Lei Complementar n° 213, do Estado de Sergipe.

Rua Dom José Tomaz, n° 62, bairro São José, Aracaju-SE – CEP: 49.015-090
Fones/fax: (79) 3211-7393 / 3211-7399 / www.advocaciaoperaria.com.br